

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI, S.E.
Parte Demandante / Peticionaria

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO
DEL ESTADO DE PUERTO RICO, y otros
Parte Demandada / Peticionada

CASO NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: Injunction (Entredicho
Provisional Injunction Preliminar y
Permanente) y otros

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN; SOLICITUD DE TÉRMINO CIERTO PARA
INFORMAR POSICIÓN TRANSACCIONAL; PARALIZACIÓN DE GESTIONES Y OBRAS; Y
SEÑALAMIENTO DE VISTA DE SEGUIMIENTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Demandante Peticionaria ELI, S.E. (en adelante “ELI”), por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

- Mediante notificación de fecha 3 de diciembre de 2025, este Honorable Tribunal emitió Orden el 2 de diciembre de 2025 disponiendo que: “En 60 días, de forma conjunta, las partes deben informar progreso en los acuerdos.”
- En cumplimiento con dicha Orden, ELI comparece para informar que las partes han continuado conversaciones y gestiones dirigidas a una posible transacción, con el fin de resolver la controversia sin necesidad de continuar litigando. Esto se informa con el propósito de no afectar el proceso transaccional ni entorpecerlo.
- No obstante lo anterior, ELI se ve en la obligación de comparecer adicionalmente porque ha llegado a su conocimiento que, en la Región de Carolina, la parte Peticionada Demandada ha estado realizando gestiones para pagar realizar obras de construcción en el día de mañana relacionadas al cambio completo del sistema mecánico del A/C de todo el edificio.
- Como ya conoce el Tribunal la OGPe fue clara en que dichas obras requerían permisos de construcción. No obstante, las partes optaron por hacer un paréntesis en el caso para tratar de lograr una transacción.
- ELI no puede permanecer inactiva ante este tipo de actuaciones, pues ello podría interpretarse como consentimiento o aquiescencia a modificaciones no autorizadas

y, además, podría comprometer permisos, cumplimiento reglamentario y/o la integridad de la propiedad.

6. Precisamente por lo anterior, el 11 de febrero de 2026, ELI (por conducto de su Presidente) envió comunicación URGENTE a la Directora Regional de Carolina de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado solicitando que se paralice toda obra de construcción, mejoras permanentes y cualquier otro trabajo, indicando que la controversia está pendiente ante este Tribunal bajo el caso CA2025CV00483, y reiterando oposición a obras no autorizadas.

7. ELI reitera que su intención es no afectar las conversaciones transaccionales. Sin embargo, dado el curso de eventos descrito, es imprescindible que el Tribunal establezca un marco procesal claro y con fechas ciertas, de manera que:

- (a) se proteja el “status quo”;
- (b) se evite que ocurran hechos consumados (obras/modificaciones) mientras se negocia; y
- (c) se determine con certeza si existe o no intención real de transacción, para entonces continuar el trámite judicial correspondiente.

8. Por tanto, ELI solicita respetuosamente que se conceda a la parte Demandada/Peticionada un término cierto e improrrogable para informar al Tribunal, de manera expresa, si:

- (i) de plasmar al menos un (Letter of intent) intención de un acuerdo transaccional con intención real de culminar el proceso; y
- (ii) de ser así, cuál es el calendario propuesto y los pasos pendientes para poder concluirlo; o, en su defecto,
- (iii) informar que no existe intención de transar, para entonces continuar con los procedimientos.

9. Igualmente, para salvaguardar el proceso y evitar controversias adicionales, ELI solicita que se dicte Orden disponiendo que, mientras transcurre el término y hasta que el Tribunal evalúe la posición final sobre la transacción, se paralice:

- (a) cualquier procedimiento, gestión o trámite dirigido a ejecutar, implementar o autorizar obras, mejoras, modificaciones o compras/instalaciones en el edificio, sin autorización de ELI; y

(b) cualesquiera otras gestiones que alteren el “status quo” o creen obligaciones/costos nuevos vinculados a obras o cambios físicos, hasta que se resuelva la intención transaccional.

10. Finalmente, ELI solicita que, vencido el término cierto que el Tribunal imponga, se señale una vista de seguimiento (status conference) para:

- (a) dejar constancia en récord de si hay o no transacción;
- (b) de haber transacción, calendarizar pasos concretos y términos; y
- (c) de no haber transacción, reanudar inmediatamente los procedimientos y el calendario del caso.

POR TODO LO CUAL

se solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que:

1. Tenga por cumplida la Orden notificada el 3 de diciembre de 2025 en cuanto a informar el progreso del proceso transaccional.
2. Conceda un término cierto e improrrogable que el Tribunal estime prudente, para que la parte Demandada Peticionada informe al Tribunal si existe o no intención de transacción y, de existir, el calendario concreto para culminarla.
3. Ordene la paralización de gestiones y/o procedimientos que alteren el “status quo”, incluyendo la ejecución o autorización de obras, mejoras, modificaciones y gestiones de pago o instalación u otros trabajos no autorizados por ELI, hasta que se adjudique la intención transaccional.
4. Señale una vista de seguimiento inmediatamente luego del vencimiento del término concedido, para que el Tribunal determine el curso del caso (transacción con fechas concretas o continuación de los procedimientos).

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de febrero de 2026.

f/ Daniel R Martínez Avilés

Lic. Daniel Martínez Avilés

RUA 14,289

DMartinez@ML-LawGroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO

SAN JUAN, P.R. 00920-5605

TEL: (787) 775-2255

FAX: 787) 775-2256

f/ Fernando L Abreu Arias

Lic. Fernando Abreu Arias

RUA 14,240

FAbreu@ML-LawGroup.com



ML Law Group

Keeping it sound, lean and simple